

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אריאל קלנר

4232/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת קצבאות בעד ילד הנמצא במאסר בשל עבירת טרור), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 325 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 325, במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) (1) ילד כהגדרתו בסעיף 238, שהורשע בעבירת ביטחון כהגדרתה בסעיף 326(ג) או בעבירה לפי סעיף 332 לחוק העונשין שבית המשפט קבע שהיא מעשה טרור כאמור בסעיף 37 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016², ונגזר עליו עונש מאסר, לא ישולמו להוריו במשך הזמן שהוא במאסר –

(א) גמלה המשולמת בעדו לפי פרק ד' ;

(ב) תוספת לגמלה המשולמת בעדו לפי סעיפים 132(5), 200(ג)(2), 244(ב)(2) ו-252(ב), וכן לפי חוק הבטחת הכנסה וחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972.

(2) במשך תקופת המאסר כאמור בפסקה (1), לא יבוא הילד במניין הילדים לעניין הסעיפים המנויים בפסקת משנה (1)(ב), לעניין סעיף 68, ולעניין חוק הבטחת הכנסה וחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972."

2. תיקון סעיף 326 בסעיף 326(ג) לחוק העיקרי, במקום "שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור" יבוא "שבית המשפט קבע שהיא מעשה טרור כאמור בסעיף 37 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016".

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

דברי הסבר

כללי

על רקע מתקפת הטרור שתחתיה נמצאת מדינת ישראל בחודשים האחרונים, המוצאת את ביטויה הן בהתקפות מתחומי רצועת עזה בדרום, ומתחומי לבנון בצפון, והן באופן של התגברות הטרור בשטח מדינת ישראל, אשר מסכנת את חיי האזרחים במדינה, וכן מגדילה את העומס על כוחות הביטחון, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), ולקבוע מחדש כי יישללו גמלאות ובהן קצבת ילדים וכן תוספות לגמלאות שונות בשל ילד, המשולמות בעד ילד שהורשע בעבירת ביטחון כהגדרתה בסעיף 326(ג) לחוק הביטוח הלאומי, או בעבירה לפי סעיף 332א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) שעניינה יידוי אבנים לעבר כלי תחבורה בנסיעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, וזאת בתקופה שבה הילד נמצא במאסר עקב הרשעה כאמור, ובלבד שבית המשפט קבע כי העבירות הן מעשה טרור. תיקון זה נעשה על רקע תופעת יידוי האבנים והמעורבות בטרור בידי ילדים קטינים, ומשום שצורכי הקיום של ילד הנמצא במאסר מסופקים בבית הסוהר. הגמלאות שיישללו מהורי הילד הן: 1. קצבת ילדים; 2. מענק לימודים; 3. תוספת בעבור הילד לגמלת הבטחת הכנסה או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), המשולמים להורים לפי חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות (הבטחת תשלום), או סעיף 68(ג) לחוק הביטוח הלאומי; 4. תוספת בעבור הילד לקצבת נכות, קצבת שאירים, קצבת תלויים וקצבת אזרח ותיק, המשולמות להוריו. עוד מוצע לקבוע כי בתקופת המאסר הילד לא יבוא במניין הילדים לעניין חישוב הגמלאות שיישללו. עוד מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 325, כנוסחו בהצעת החוק, יחולו על עבירה שנעברה ביום תחילתו של חוק זה ואילך. להצעת החוק השפעה על זכויותיהם של ילדים שכן התיקון המוצע לסעיף 325 יפגע בהכנסתה של משפחתו של ילד שהורשע בעבירת ביטחון או בעבירה לפי סעיף 332א לחוק העונשין בגובה הקצבאות או התוספות לקצבאות שיישללו ומובן כי הפחתה בהכנסה המשפחתית יכולה להשפיע גם על סיפוק צורכי הילדים במשפחה. עם זאת, יצוין כי ההפחתה תהיה בתקופת המאסר שבה הילד ממילא מקבל את צורכי הקיום הבסיסיים בבית הסוהר ואינו גר בביתו.

בפסק דין בבג"ץ 3390/16 **עדאלה נ' הכנסת ואח'** (פורסם בנבו, ניתן ביום 8.7.2021) קבע בית המשפט כי הוראות סעיף 325(ב) כפי שתוקנה במסגרת חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו-2015, פוגעת בזכויות לשוויון ולכבוד בפגיעה שאינה חוקתית, ועל כן הורה על בטלותה, בכפוף להשעיית הבטלות לתקופה של שנה כדי לאפשר לממשלה ולכנסת לחוקק הסדר שהולם את אמות המידה החוקתיות. נימוק נוסף של חלק מהשופטים בפסק הדין עסק בחוסר הוודאות ביחס לזהות הגורם שאמור היה לקבוע האם מעשה פלוני בוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור. הצעת חוק זו מציעה לחוקק את ההסדר מחדש תוך הסרת הספק בהקשר הזה ולהחיל את ההוראה רק ביחס למי שהורשע בביצוע עבירת ביטחון לפי סעיף 326(ג) לחוק הביטוח הלאומי – שהיא עבירת ביטחון חמורה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 או בעבירה לפי סעיף 332א לחוק העונשין, והכול ככל שבית המשפט קבע, כאמור בסעיף 37 לחוק המאבק בטרור, שמדובר במעשה טרור. התיקון בסעיף 326(ג) ישפיע באופן דומה על הוודאות בשאלה מהי עבירת ביטחון שמשפיעה על זכאות לגמלאות נוספות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ד (22.01.2024)